

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD SUSCRITO ENTRE LA COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICOS COLVATEL S.A E.S.P. Y SILVER CONSULTING S.A.S.

1. PARTES

1.1. COLVATEL S.A. E.S.P. (en adelante "COLVATEL" o la "Parte Reveladora"), con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con NIT No. 800.196.299-8 representada legalmente por DARÍO CALDERÓN YEPES, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía correspondiente, quien actúa en su condición de representante legal alterno según consta en el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Bogotá, y

1.2. SILVER CONSULTING S.A.S. (en adelante "SILVER" o la "Parte Receptora"), con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con NIT No. 901.149.190-0 representada legalmente por DANIELA BELTRÁN GÓMEZ, mayor de edad, domiciliada en Bogotá, D.C., identificada con la cédula de ciudadanía correspondiente, quien actúa en su condición de representante legal según consta en el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Quienes en conjunto para los efectos del presente acuerdo se denominarán las "PARTES". Las Partes hemos convenido celebrar el presente Acuerdo de Confidencialidad (en adelante el "Acuerdo") que tiene como finalidad establecer los términos y condiciones que rigen el uso y la protección de la información que se entregará para la ejecución de la relación comercial y operativa (en adelante el "Negocio"), previas las siguientes consideraciones:

2. CONSIDERACIONES:

2.1. Que COLVATEL necesita realizar una integración de la plataforma de cuentas por pagar desarrollada por su proveedor INVOWAY LATAM S.A.S. con los servicios SAP.

2.2. Que COLVATEL ha buscado a SILVER CONSULTING con el fin de recibir una cotización o propuesta técnico-comercial para llevar a cabo dicha integración.

2.3. Que, para que SILVER CONSULTING pueda proceder con la evaluación, dimensionamiento y entrega de la cotización, COLVATEL deberá entregarle y darle acceso a determinada Información Confidencial.

2.4. Que dentro de la Información Confidencial a compartir se encuentran manuales técnicos, estructuras XML, APIs y el "*Documento integración Colombia RECEPCIÓN*", los cuales constituyen propiedad intelectual y secreto industrial exclusivo de INVOWAY.

2.5. Que INVOWAY autorizó expresamente a COLVATEL compartir su información técnica reservada con el tercero integrador (SILVER CONSULTING), bajo la estricta condición de suscribir las correspondientes cláusulas de confidencialidad.

2.6. Que, en este escenario precontractual, COLVATEL actuará única y exclusivamente como Parte Reveladora de la información, y SILVER CONSULTING como Parte Receptora de la misma.

3. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD:

3.1. Definiciones:

3.1.1. Información Confidencial: Significa cualquier información técnica, operativa, financiera, comercial, estratégica y de arquitectura de software, en forma escrita, verbal o transferida a través de cualquier medio tecnológico, que comparta COLVATEL a SILVER CONSULTING en el marco de la solicitud de cotización que espera recibir. Para los propósitos de este Acuerdo, se considera expresa e inequívocamente como Información Confidencial protegida: todo el componente técnico suministrado, el "*Documento integración Colombia RECEPCIÓN*" (y sus versiones), el Toolkit de integración, especificaciones de servicios web (SOAP/SFTP) y demás secretos industriales propiedad de INVOWAY. La Información Confidencial no incluye información que: (a) es de dominio público sin que haya mediado incumplimiento por parte de SILVER CONSULTING; (b) estuviera en posesión legítima previa de la Parte Receptora.

3.1.2. Parte Reveladora: Se constituye única y exclusivamente en Parte Reveladora a COLVATEL.

3.1.3. Parte Receptora: Se constituye única y exclusivamente en Parte Receptora a SILVER CONSULTING S.A.S.

3.2. Objeto y Deber de Reserva. El Acuerdo tiene como propósito proteger la Información Confidencial referida en la cláusula 3.1.1.; SILVER CONSULTING se obliga a mantener toda la información entregada por COLVATEL (y por extensión, la de INVOWAY) bajo absoluta y estricta confidencialidad. En consecuencia, se obliga a no revelar, divulgar, exhibir o comunicar la información a terceros, ni a utilizarla para fines distintos a la estructuración y presentación de la cotización solicitada por COLVATEL. SILVER CONSULTING responderá hasta por culpa levisima en la custodia de esta información.

3.3. Propiedad de la Información y Propiedad Intelectual. SILVER CONSULTING admite y reconoce que la información entregada es propiedad exclusiva de COLVATEL o de su legítimo titular licenciante, INVOWAY LATAM S.A.S.; ninguna disposición de este Acuerdo se interpretará, directa o indirectamente, como el otorgamiento a SILVER CONSULTING de licencia, cesión o derecho alguno para utilizar patentes, derechos de autor, códigos fuente, estructuras de datos o *know-how* para su propio beneficio corporativo o el de otros clientes.

3.4. Obligaciones Extensivas y Custodia. SILVER CONSULTING solo podrá revelar la Información Confidencial a sus directivos y empleados técnicos que tengan necesidad estricta de conocerla para la elaboración de la cotización. SILVER CONSULTING será directamente responsable frente a COLVATEL por cualquier uso indebido o fuga de información que realice su personal o subcontratistas.



3.5. Excepciones a la Confidencialidad. Si a SILVER CONSULTING se le exigiere revelar la Información Confidencial mediante orden judicial o requerimiento administrativo, deberá notificar a COLVATEL de manera inmediata y con anterioridad a la divulgación, para que COLVATEL o INVOWAY puedan adelantar las acciones tendientes a la protección de su secreto industrial.

3.6. Devolución de la Información Confidencial. En caso de que no se concrete ninguna relación comercial o contrato entre las partes, o a la simple solicitud de COLVATEL, SILVER CONSULTING devolverá y/o destruirá toda la Información Confidencial y cualquier copia, extracto o material derivado en un plazo máximo de treinta (30) días y enviará certificación de su representante legal a COLVATEL con la acreditación de la devolución o destrucción.

3.7. Cláusula de Indemnidad. En el evento en que SILVER CONSULTING, sus directivos o empleados incumplan la obligación de reserva, especialmente respecto a los manuales, APIs y propiedad intelectual de INVOWAY; SILVER CONSULTING se obliga a defender y mantener indemne a COLVATEL frente a cualquier acción legal, reclamación, sanción, demanda y/o indemnización por daños y perjuicios que INVOWAY inicie contra COLVATEL derivada de la filtración o mal uso de su secreto industrial.

3.8. Cláusula Penal. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones por la Parte Receptora (SILVER CONSULTING), se causará a su cargo una cláusula penal pecuniaria por la suma de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a título de penalidad de apremio, sin perjuicio de las indemnizaciones plenas a que haya lugar por los perjuicios y daños causados a COLVATEL o a INVOWAY. El pago de la pena no extingue la obligación principal de confidencialidad y esta cláusula presta mérito ejecutivo.

3.9. Solución de Controversias. Para los eventos que involucren diferencias sobre el cumplimiento de este Acuerdo, las Partes convienen intentar resolverlas mediante arreglo directo en un plazo máximo de diez (10) días hábiles. De no salvar la diferencia, se faculta para proceder con las acciones pertinentes ante la jurisdicción ordinaria.

3.10. Vigencia. Las restricciones y obligaciones de este Acuerdo rigen por el término de tres (3) años contados a partir de la fecha de su firma. No obstante, en estricto cumplimiento de los parámetros de protección de software, las obligaciones de confidencialidad, reserva y no uso asociadas a la información técnica, "*Documento de integración*" y secreto industrial de INVOWAY LATAM S.A.S., éstas se mantendrán vigentes a perpetuidad.

3.11. Prohibición de Cesión. Este Acuerdo no podrá ser cedido, vendido ni transferido por SILVER CONSULTING bajo ninguna modalidad sin contar con la autorización previa y escrita de COLVATEL.

3.12. Terminación: El presente Acuerdo de Confidencialidad se terminará por las siguientes causas:



SC6866-1



Compañía Colombiana de Servicios de Valor Agregado y Telemáticos S.A E.S.P.
Carrera 52 N° 44c – 55 Sede Central Colvatel
PBX: (601) 438 7000 – Bogotá D.C. Colombia
www.colvatel.com.co

- 3.12.1.** Por el vencimiento del término o vigencia acordado por las Partes;
- 3.12.2.** Por mutuo acuerdo entre las Partes, el cual deberá constar por escrito suscrito por sus Representantes Legales, en el que se confirme el cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente Acuerdo por cada una de las partes;
- 3.12.3.** Cuando cualquiera de las partes, sus administradores, directivos, accionistas, asociados o socios, figuren en las listas internacionales administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, de personas o entidades identificadas por tener vínculos con actividades relacionadas con el narcotráfico, terrorismo, corrupción, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o administración de recursos relacionados con esas actividades, entre las que se encuentran, de manera enunciativa más no taxativa: i) lista – OFAC Office of Foreign Assets Control u Oficina de Control de Activos en el Exterior (orden ejecutiva N°. 12.978 Specially Designated Narcotics Traffickers, SDNT), emitida por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, conocida en Colombia como "lista Clinton; ii) lista de la Organización de las Naciones Unidas – ONU; y otras listas públicas relacionadas con el tema del lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, o que por su naturaleza generen un alto riesgo de LA/FT/FPADM.
- 3.12.4.** Cuando cualquiera de las partes, sus administradores, directivos, accionistas, asociados o socios hayan sido condenados por haber cometido, a cualquier título doloso o culposo, cualquier delito contra la administración pública o en el marco de un proceso por extinción de dominio o cualquiera de los delitos narcotráfico, terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo o administración de recursos relacionados con esas actividades.
- 3.12.5.** Cuando existan denuncias o pliegos de cargos penales, fiscales o disciplinarios, sobre incumplimientos o violaciones de normas relacionadas con el Lavado de Activos, Financiación al Terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva contra cualquiera de las partes o de sus administradores, directivos, accionistas, asociados o socios y/o con fallo o sentencia en firme debidamente ejecutoriada.
- 3.12.6.** Cuando existan factores de exposición al riesgo, tales como: referencias negativas, ausencia de documentación o la existencia de alertas definidas en la normatividad, manuales o políticas SAGRILAF, según sea el caso, en relación con los administradores, directivos, accionistas, asociados o socios de cualquiera de las partes.
- 3.12.7.** Cuando existan indicios o circunstancias que a juicio razonable representen un riesgo que cualquiera de las partes o de sus administradores, directivos, accionistas, asociados o socios pueda estar comprometido con delitos de narcotráfico, terrorismo, corrupción, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o administración de recursos relacionados con esas actividades.
- 3.12.8.** Cuando cualquiera de las partes, sus administradores, directivos, accionistas, asociados o socios no cumplan en forma oportuna uno o más de los deberes o requisitos que les correspondan de conformidad con las normas y procedimientos relacionados con el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, que les resulte aplicable.

3.12.9. Cuando se determine que los recursos provienen de actividades ilícitas de las contempladas en la legislación penal o que ha efectuado transacciones u operaciones destinadas a dichas actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.

3.13. Direcciones y Notificaciones. Las comunicaciones se enviarán a las siguientes direcciones:

3.13.1. A COLVATEL S.A. E.S.P.:

- **Nombre:** Darío Calderón Yepes - Karina Moscoso Arango
- **Dirección:** Carrera 52 N° 44c - 55 Sede Central, Bogotá D.C.
- **Teléfono:** (601) 438 7000
- **Correo Electrónico:** dcalderon@colvateel.com - kmoscoso@colvateel.com

3.13.2. A SILVER CONSULTING S.A.S.:

- **Nombre:** Daniela Beltrán Gómez
- **Dirección:** Carrera 43 A 1 SUR 100 Oficina 1801, Medellín, Antioquia
- **Teléfono:** 3002493764 - 3104627873
- **Correo Electrónico:** info@silverconsulting.com.co

3.14. Domicilio. Para todos los efectos de este Acuerdo, se tiene la ciudad de Bogotá, D.C. como domicilio del Acuerdo.

En constancia se suscribe el presente Acuerdo el 27 de marzo de 2026.

COLVATEL S.A. E.S.P.

SILVER CONSULTING S.A.S.

Darío Calderón Yepes
C.C. 79.530.286 de Bogotá D.C.
Representante Legal Alterno


Daniela Beltrán Gómez
C.C. 1.128.472.903 de Medellín
Representante Legal